

**Internationale
Deutsche Schule
Sarajevo**

**PU Internationale Deutsche Schule Sarajevo
Međunarodna Njemačka Škola Sarajevo**

PRAVILNIK O DUŽNOSTI ČUVANJA POSLOVNE I PROFESIONALNE TAJNE

Sarajevo, 11.04.2022. godine

Na temelju odredbi Zakona o zaštiti ličnih podataka ("Sl. glasnik BiH", br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011), Školski odbor donosi :

PRAVILNIK O DUŽNOSTI ČUVANJA POSLOVNE I PROFESIONALNE TAJNE

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim se Pravilnikom o dužnosti čuvanja poslovne i profesionalne tajne (dalje u tekstu: Pravilnik) određuju podaci koji se u poslovanju Škole smatraju poslovnom i profesionalnom tajnom, dužnost čuvanja tajnih podataka, ovlasti za priopćavanje tajne, zaštita i postupanje s tajnim podacima te druge okolnosti od interesa za čuvanje poslovne tajne.

Član 2.

Podatak u smislu ovog Pravilnika jest dokument ili podatak odnosno informacija odnosno svaki napisani, umnoženi, nacrtani, slikovni, štampani, snimljeni, fotografirani, magnetni, optički, elektronički ili bilo koji drugi zapis podatka, kao i prilozi, saznanje, mjera, postupak, predmet, usmeno priopćenje ili informacija odnosno podatak, koja s obzirom na svoj sadržaj, ima važnost povjerljivosti i cjelovitosti za svoga vlasnika, a radi se o podacima koji su nastali u okviru djelatnosti i rada Škole ili su s djelatnošću Škole i radom Škole povezani.

Član 3.

Prema vrsti tajnosti podaci odnosno informacije mogu biti:

1. poslovna tajna,
2. profesionalna tajna.

II. PODACI KOJI SE SMATRAJU POSLOVNOM I PROFESIONALNOM TAJNOM

Član 4.

Poslovnu tajnu predstavljaju pored podataka iz čl 34 Pravilnika o radu i podaci odnosno informacije koji su određeni ovim Pravilnikom, a koji u suštini predstavljaju podatke odnosno informacije zbog čijeg bi priopćavanja neovlaštenoj osobi, mogle nastupiti štetne posljedice za interese Škole.

Član 5.

Poslovnom tajnom Škole smatraju se osobito slijedeći podaci:

1. podaci odnosno informacije iz svih ugovora koje zaključuje Škola, bez obzira na vrstu ugovora,

2. podaci , informacije i isprave koje poslovni partneri i/ili saradnici Škole označe kao tajne,
3. podaci, informacije i isprave koje Škola proglasi poslovnom tajnom,
4. podaci, informacije i isprave o potraživanjima i financijskim obvezama Škole,
5. financijski izvještaji,
6. podaci odnosno informacije o naknadama i putnim troškovima Škole,
7. podaci odnosno informacije o iznosima isplaćenih plaća i putnih troškova radnika Škole,
8. podaci odnosno informacije i isprave o poslovanju Škole preko žiro-računa,
9. lokacije sefova, ključeva i mjesto čuvanja pečata,
11. podaci odnosno informacije iz svih postupaka koji vodi Škola sve do pravomoćnog okončanja postupka,
12. drugi podaci odnosno informacije koje Škola utvrdi kao tajne jer bi objavljivanje tih podataka zbog njihove prirode i značenja moglo naštetiti poslovanju Škole, njenim članovima ili poslovnim partnerima.

Član 6.

Profesionalnom tajnom smatraju se podaci odnosno informacije o ličnom ili porodičnom životu radnika i saradnika Škole te drugih osoba koje na određen način sudjeluju u poslovanju Škole, a za koje se podatke saznalo prilikom obavljanja redovne djelatnosti Škole te čije bi neovlašteno priopćavanje drugima moglo štetiti interesu osobe na koju se podatak ili informacija odnosi ili članovima njezine obitelji.

Profesionalnom odnosno poslovnom tajnom smatraju se i podaci o plaćama. Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na poslovnu tajnu, na odgovarajući se način primjenjuju i na podatke koji predstavljaju profesionalnu tajnu.

Član 7.

Svaki radnik Škole, i treće osobe koje pod određenim uvjetima sudjeluju u radu Škole, dužni su kao poslovnu tajnu čuvati sve podatke odnosno informacije za koje saznaju prilikom sudjelovanja u radu Škole, a koji predstavljaju poslovnu tajnu ili se smatraju poslovnom tajnom i dužni su kao profesionalnu tajnu čuvati sve podatke za koje saznaju prilikom sudjelovanja u radu Škole, a koji su označeni poslovnom /profesionalnom tajnom ili se smatraju takvom vrstom tajne.

Također su dužni tajne podatke odnosno informacije čuvati i nakon prestanka mandata ili radnog odnosa, ili prestanka obavljanja poslova što se posebno ugovara Izjavom o povjerljivosti podataka i čuvanju poslovne ili profesionalne tajne.

Član 8.

Osobe iz člana 7. ovog Pravilnika dužne su kao tajnu čuvati i slijedeće podatke:

1. podatke koje su kao poslovnu tajnu saznali od drugih pravnih ili fizičkih osoba koje na bilo koji način sudjeluju u radu Škole,
2. podatke koji se odnose na poslove što ih Škola obavlja za potrebe trećih lica ili javnih organa.

Član 9.

Podatke koji se smatraju poslovnom ili profesionalnom tajnom, trećim licima smije priopćiti samo Osnivač Škole, Direktor ili osoba koju ona za to posebno ovlasti pisanim putem.

Podaci iz prethodnog stavka ovog člana priopćavaju se trećim licima samo u slučaju opravdanih razloga i u slučaju kad je to propisano posebnim zakonom.

Član 10.

Neće se smatrati povredom čuvanja poslovne/profesionalne tajne priopćavanje podataka koji se smatraju poslovnom/profesionalnom tajnom ako se to priopćavanje obavlja fizičkim ili pravnim osobama kojima se takvi podaci moraju priopćavati:

1. na temelju zakona i drugih propisa,
2. na temelju ovlasti koja proizlazi iz dužnosti koju te osobe obavljaju, položaja na kojemu se nalaze ili radnog mjesta na kojem su zaposlene.

Član 11.

Osoba koja podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu, učini dostupnim nadležnim tijelima prilikom podnošenja kaznene ili prekršajne prijave, neće se smatrati odgovornom za odavanje podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu.

Za odavanje podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu neće odgovarati ni osoba koja te podatke učini dostupnim radi ostvarivanja svojih prava iz radnog odnosa.

Član 12.

Sve osobe koje imaju pristup tajnim podacima dužne su potpisati Izjavu o povjerljivosti podataka i čuvanju poslovne ili profesionalne tajne kojom potvrđuju da su upoznati s propisima koji uređuju zaštitu tajnih podataka, da su upoznati sa svojim pravima i obvezama te da će čuvati tajnu.

Potpisana Izjava iz stava 1 ovog člana sastavni je dio Ugovora o radu.

III. ZAŠTITA TAJNIH PODATAKA

Član 13.

Odbijanje potpisivanja Izjave o čuvanju poslovne ili profesionalne tajne od strane radnika predstavlja povredu obveza iz radnog odnosa te podliježe primjeni odredaba Zakona o radu i predstavlja opravdani razloga za otkaz ugovora o radu.

Član 14.

Neovlašteno priopćavanje podataka koji predstavljaju tajnu, u smislu odredaba ovog Pravilnika, predstavlja povredu dužnosti čuvanja tajne. Protiv osobe koja je povrijedila dužnost čuvanja tajne, u smislu odredaba ovog Pravilnika, može se pokrenuti disciplinski postupak.

Član 15.

Dokumenti koji predstavljaju poslovnu tajnu čuvaju se na način kojim se onemogućuje neovlašteni pristup i pregled tih dokumenata.

Član 16.

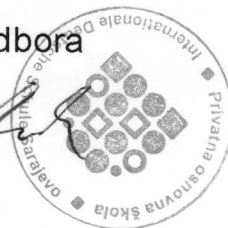
Odredbe ovog Pravilnika odnose se na sve podatke Škole od dana njezina osnivanja.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na službenoj web stranici Škole.

Predsjednik Školskog odbora



Sarajevo 11. 04. '22 godine
Broj 706-06/22